

Nr. 171 Der Reichsminister der Justiz an die Geschäftsgruppe Ernährung im Vierjahresplan. 26. Juli 1938

R 3001/21437, Bl. 170–171 Reinkonzept¹

Beginn:
Beginn:

Betr.: Einsatz von Gefangenen bei Meliorationsarbeiten.

Zum Schreiben vom 14. 6. 1938² – E 1419/38.

Bei den Justizvollzugsanstalten werden zur Zeit etwa 19 000 Gefangene mit Außenarbeiten beschäftigt. Die Justizverwaltung hat [sic] außerdem weitere bindende Verpflichtungen zur Stellung von Gefangenen für Außenarbeiten eingegangen. Hiernach sind die Strafgefangenenlager im Emsland bis zum kommenden Frühjahr um etwa 10 000 Gefangene zu verstärken, ferner sind für Meliorationsarbeiten in Hessen (Gefangenenlager Rodgau in Dieburg) bis zum Herbst 1938 etwa 3500 Gefangene und für den Bau der Ostmarkstraße³ im Laufe des Sommers d. J. etwa 3 bis 4000 Gefangene zu stellen.

Bis zum kommenden Frühjahr werden demnach insgesamt 35–40 000 Gefangene für Außenarbeiten benötigt. Zur Deckung dieses Bedarfs müssen mindestens weitere 16 000 Gefangene, die bisher mit Innenarbeiten beschäftigt waren, bei Außenarbeiten eingesetzt werden⁴. Schon die Erreichung dieser Zahl von Gefangenen wird größte Schwierigkeiten bereiten. Darüber hinaus werden daher – wie ich nachfolgender Zusammenstellung zu entnehmen bitte – keine Gefangenen mehr zur Verfügung stehen.

Gefangenenstand rd.

105 800 Gef.

¹ Abschriften gingen an den REM und den BVJP; R 3001/21437, Bl. 171 f.

² Hierin hatte StS Backe als Leiter der GeschGrp. Ernährung im VJP an den RJuM das Verlangen gestellt, „daß alle irgendwie im Außendienst verwendbaren Strafgefangenen nur bei Meliorationsarbeiten beschäftigt werden dürfen“, um der Ernährungsautarkie näherzukommen; ebd. Bl. 166. Am 1. 7. war durch OstA Nörr dem ORR v. Normann/PrStM auf dessen telefon. Anfrage bedeutet worden, „daß ein solcher Monopolanspruch von hier aus [RJüM] aber nicht anerkannt werden könne“, wofür Normann Verständnis gezeigt und erwidert hatte, auch seitens des BVJP werde das Ansinnen Backes nicht unterstützt; ebd. Bl. 170. – Zur Vorgeschichte s. ARH IV, Nrr. 34 und 36.

Nicht im Zusammenhang damit standen die beiden Gestapo-Aktionen „Arbeitsscheu Reich“ vom April und Juni 1938, durch die zunächst rd. 3000 arbeitsscheue „Asoziale“ mit Hilfe der Arbeitsämter ermittelt, aufgegriffen und zum „Arbeitseinsatz“ ins KZ Buchenwald verbracht wurden, im Juni dann nochmals weit über 10 000. Der Erlaß vom 1. 6. 1938, mit dem Heydrich die zweite Aktion befahl, argumentierte: „Die straffe Durchführung des Vierjahresplans erfordert den Einsatz aller arbeitsfähigen Kräfte und läßt es nicht zu, daß asoziale Menschen sich der Arbeit entziehen und somit den Vierjahresplan sabotieren.“ Näheres s. AYASS, „Asoziale“, S. 139–165; Erlasse Himmlers bzw. Heydrichs vom 26. 1. bzw. 1. 6. 1938 in: DERS., „Gemeinschaftsfremde“, Nrr. 57, 66.

³ Seit 1937 im Bau befindliche, quer durch den Oberpfälzer und Bayer. Wald entlang der Grenze zu Tschechien verlaufende Durchgangstraße Marktredwitz–Weiden–Cham–Regen–Passau (ca. 240 km, jetzt B 22/B 85), deren forcierter Ausbau ab Sommer 1938 im Zusammenhang des Entschlusses Hitlers zur „Erledigung“ der ČSR stand. Aus ähnlichen Motiven erfolgte zur selben Zeit in nur 100 Tagen der Bau der Hunsrückhöhenstraße von Koblenz nach Zerf bei Saarburg (ca. 140 km, jetzt B 327/B 407), welche die rückwärtigen Verbindungen zum Westwall (Dok. Nr. 143) sicherstellen sollte. Zum strategischen „Straßenbau-Sofortprogramm“ 1938 vgl. Dok. Nr. 255 Anm. 6.

⁴ Die Gestellung dieser weiteren 16 000 Gefangenen bis Frühj. 1939 für Meliorations- und Straßenarbeiten hatte der RJuM mit RdVf. vom 14. 7. 1938 den Generalstaatsanwälten unter genauer Angabe von Terminen und Aufbringungsziffern aufgegeben; R 3001/21437, Bl. 162 f.

davon ab:

a) Zahl der Untersuchungsge- 20 600
fangenen⁵ rd.

b) Zahl der kranken und der 8 500
im Arrest und auf rowansport
befindlichen Gefangenen etwa

c) Zahl der Sicherungsver- 6 700
wahrten⁶ und der Srowafge-
fangenen mit anschließender
Sicherungsverwahrung, die aus
Sicherheitsgründen grundsätz-
lich nicht mit Außenarbeiten
beschäftigt sein sollen, etwa

d) Zahl der Gefangenen mit 12 000
kurzen Srowafen (1–3 Mon.)
etwa

e) Zahl der weiblichen Gefan- 5 300	53 100
genen, die für die Beschäfti- gung für Meliorationsvorhaben im allgemeinen ausscheiden	

Rest

52 700

Von diesen Gefangenen werden demnach bis zum Frühjahr 1939 etwa drei Viertel bei Außenarbeiten eingesetzt sein.

Von den verbleibenden Gefangenen kommt ein großer Teil für die Beschäftigung mit Außenarbeiten wegen der körperlichen Beschaffenheit und der Straftat der Gefangenen (Landesverräter, Rädelsführer in Hochverratsachen) oder wegen besonderer Fluchtgefahr nicht in Frage. Die Gefangenen sind im übrigen zur Deckung des eigenen Bedarfs der Vollzugsanstalten und – in geringem Umfang – auch zur Deckung des Bedarfs anderer Behörden dringend benötigt. Sie werden außerdem mit Arbeiten, die als vordringlich im Sinne des Vierjahresplans anzusehen sind, beschäftigt (vergl. die mit dem Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vereinbarten Richtlinien – A[llgemeine] V[erfügung] über den verstärkten Arbeitseinsatz der Gefangenen vom 7. 6. 1938, Deutsche Justiz S. 887)⁷.

Ich bedauere daher, Anträgen auf Stellung von weiteren Gefangenen für Meliorationsarbeiten nicht entsprechen zu können⁸.

I. V.

⁵ Die Arbeitspflicht auch der Untersuchungsgefangenen hatte der RJuM jedoch mittlerweile durch Allgem. Vf. vom 23. 3. 1938 (DJ S. 447) eingeführt; R 3001/21429. Bl. 71.

⁶ Vgl. ARH IV. Nr. 34 Anm. 6.

⁷ Zu deren Vorbereitung vgl. das Schreiben StS Freislers an den Präs, der RAVAV vom 22. 3. 1938; R 3001/21429, Bl. 67–69.

⁸ Mit RdVf. an die GStAa vom 8. 9. 1938 verschärfte der RJuM dann seine Anweisung vom 14. 7. (o. Anm. 4) dahin, daß bereits bis Ende Sept. 1938 „aus staatspolitischen Gründen, die keinen Aufschub dulden“ (Errichtung des Westwalls), zusätzlich 10 000 Gefangene und weitere 1300 zum Bau der Ostmarkstraße abzustellen seien; R 3001/21437, Bl. 193. Generell zum Umfang der Arbeiten s. R. FREISLER, Arbeitseinsatz des Strafvollzuges im Dienste des Vierjahresplans, in: DJ 1938, S. 584–587. Eine im Benehmen mit RAM und RfR ergangene Allgem. Vf. des RJuM vom 10. 5. 1939 (DJ S. 918) enthielt die Maxime: „Gefangene sind künftig nur noch bei staatspolitisch und volkswirtschaftlich besonders wertvollen Arbeiten einzusetzen“; R 3001/21437. Bl. 289–301. Fortgang s. Folgebund, Dok. vom 22. 2. 1939.

Sch[legelberger]

Zitierhinweis

Nr. 171 Der Reichsminister der Justiz an die Geschäftsgruppe Ernährung im Vierjahresplan. 26. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d171>